



PUTUSAN

Nomor 3427 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. YANTI SYAM**, bertempat tinggal di Toko Cany Sulaman, Jalan Raya Padang Luar, Nomor 96, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
2. **HENNY SYAM**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Gang Swadaya, Nomor 83, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
3. **SUHENDRY**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Nomor 14, Bukittinggi, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Jasman, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Mandiangin, Gang Mawar, Nomor 42C, RT 04, RW 01, Kelurahan Cimpago Ipuh, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

1. **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)**, berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 44-46, Jakarta Pusat, cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Padang Panjang, berkedudukan di Jalan PB Jenderal Sudirman, Nomor 220, Kota Padang Panjang;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN AGAM**, berkedudukan di Jalan Sudirman Padang Baru Timur, Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3427 K/Pdt/2024



Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat bersaudara kandung 7 (tujuh) orang adalah anak dari (almarhum) Syamsuar Dt. Tunaro dengan (almarhumah) Hj. Helma Umar;
3. Menyatakan kedua orang tua Para Penggugat semasa hidup telah meninggalkan harta pembelian berupa sebidang tanah dengan sertifikat awal Hak Milik Nomor 12/Nagari Padang Luar G.S tanggal 1 Februari 1982, Nomor 506/1982 dengan luas 466 m² tertulis atas nama almarhum Syamsuar Dt. Tunaro yang terletak di Jalan Raya Padang Luar, Nomor 96, Banda Gadang, Jorong Padang Luar, Nagari Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah timur berbatas dengan tanah suku rel PJKA;
 - sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Padang Luar;
 - sebelah utara berbatas dengan tanah milik H. Nursima/Rumah Makan Telaga Biru;
 - sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Yesmira (Bengkel Las MUS);dan selanjutnya disebut sebagai objek perkara;
4. Menyatakan A. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Mei 2006, dan B. Surat Pembagian Warisan juga tanggal 30 Mei 2006, dimana kedua surat tersebut dibenarkan oleh wali Nagari Padang Luar dan Camat Banuhampu, Kabupaten Agam, yaitu mengenai adanya pemalsuan tanda tangan adalah tidak sah, batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3427 K/Pdt/2024



5. Menyatakan sertifikat awal Hak Milik Nomor 12/Nagari Padang Luar, G.S tanggal 1 Februari 1982, Nomor 506/1982 dengan luas 466 m² tertulis alas nama (almarhum) Syamsuar Dt. Tunaro dirubah atau beralih dengan Sertifikat Nomor 209/Nagari Padang Luar G.S. tanggal 1 Februari 1982, Nomor 506/1982 dengan luas 466 m², atas nama H. Helma Umar dengan cara memalsukan tanda tangan Para Penggugat yaitu adanya A. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Mei 2006, dan B. Surat Pembagian Warisan tanggal 30 Mei 2006, adalah tidak sah atau batal demi hukum;
6. Menyatakan pencoretan nama 1. H. Herry Syam, 2. Hj. Yanti Syam, 3. Henny Syam, 4. Suswandy, 5. Suhendry, 6. Suswaty Syam, yang ada di Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Nagari Padang Luar adalah tidak sah atau batal demi hukum;
7. Menyatakan pada waktu H. Suherman melakukan pinjaman/kredit kepada Tergugat I dimana percakapan Tergugat I dengan H. Suherman dengan Anggi Murni mengatakan bahwa Anggia Murni adalah anak kandung dari Hj. Helma Umar sedangkan H. Suherman adalah menantu dari Hj. Helma Umar;
Maka untuk lebih jelasnya Para Penggugat mendapat bukti tertulis dari Tergugat I (Bank BRI) yaitu:
Laporan penilaian jaminan untuk tanah yang ada bangunan atau untuk bangunan yang berdiri di atas tanah orang lain;
Hal-hal lain yang perlu diketahui Bank:
 - a. Bangunan saat ini ditempati oleh pemilik Hj. Helma Umar (orang tua Ybs) sebagai tempat tinggal untuk lantai 2 dan 3 sedangkan untuk lantai 1 digunakan sebagai tempat usaha oleh Ybs (Hj. Anggia Murni);
 - b. Pemilik tanah dan bangunan yaitu Hj. Helma Umar (orang tua Ybs) bersedia menanda tangan;
 - c. Setengah petak toko lantai 1 milik orang tua yang bersangkutan dipakai oleh saudara Ybs untuk dagang *handphone* dan aksesoris warna warni *cell*;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3427 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dalam pemberian agunan Ybs SHM Nomor 12 sertifikat berada BNI Cabang Bukittinggi;
e. Nota NJOP:

19-2-2010.

Mengetahui

Pimpinan Cabang

Aris Koeswirjatno

Penilai;

nama: Fifira Rosa;

Jabatan Accout;

Ditanda tangani

Pemilik H. Helma Umar

Bahwa Inti dari surat tersebut di atas maksudnya bahwa Hj. Helma Umar adalah orang tua dari Hj. Anggia Murni/Ybs adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

8. Menyatakan laporan Para Penggugat H. Suherman dan Anggia Murni tidak ikut digugat karena yang bersangkutan sekarang telah DPO/buron termasuk dalam perkara pidana yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan sekarang telah berkekuatan hukum tetap, dan untuk melaksanakan eksekusi oleh Kejari Lubuk Basung dimana yang bersangkutan (H. Suherman) telah menghilang/DPO sampai saat sekarang tidak ditemukan atau tidak diketahui lagi alamatnya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II benar-benar tidak teliti melihat dari surat-surat yang diajukan seperti adanya kartu keluarga, adanya Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan, adanya Ranji dalam pengurusan sertifikat atau balik nama sertifikat (khusus untuk BPN Lubuk Basung) sedangkan bagi Bank BRI tentu jelas siapa yang meminjam dan siapa sebagai jaminan dan apa borognya, tapi hal ini tidak diteliti sama sekali, maka hal ini menimbulkan hilangnya hak Para Penggugat/Para Penggugat telah dirugikan baik moril maupun materil adalah sah;
10. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan taat dalam putusan ini;
11. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbear bij vooraad*) walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3427 K/Pdt/2024



12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan *nebis in idem*
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan salah alamat (*gemis aanhoeda nigheid*);
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbb tanggal 4 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 199/PDT/2023/PT PDG tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana ternyata



dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.K/2023/PN Lbb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 199/PDT/2023/PT PDG;
 3. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
- Mohon putusan yang seadil–adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai tindakan Tergugat I yang telah lalai dan tidak teliti dalam mencairkan kredit/pinjaman untuk Suherman dan isterinya khususnya mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Nagari Padang Luar atas nama Hj. Helma Umar yang dijadikan jaminan kredit tersebut, hal mana menurut Para



Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I mengajukan eksepsi tentang *nebis in idem*, karena perkara *a quo* pernah diajukan gugatan dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, mengenai substansi pokok perkara *a quo* telah ada putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Lbb (telah dikuatkan sampai tingkat kasasi) dan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbb (telah dikuatkan sampai tingkat kasasi) dan ternyata subjek dan objek perkara *a quo* pada pokoknya adalah sama dengan subjek dan objek perkara Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Lbb dan perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbb tersebut;
- Bahwa dengan demikian, tepat sebagaimana pendapat *Judex Facti* yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem* dan gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa namun demikian, amar putusan *Judex Facti* dalam pokok perkara perlu diperbaiki menjadi menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, oleh karena eksepsi yang dikabulkan adalah mengenai *nebis in idem* dimana atas perkara yang sama Penggugat tidak lagi terbuka mengajukan gugatan baru;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3427 K/Pdt/2024



Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Hj. YANTI SYAM, 2. HENNY SYAM, 3. SUHENDRY tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Hj. YANTI SYAM, 2. HENNY SYAM, 3. SUHENDRY** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 199/PDT/2023/PT PDG, tanggal 3 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbb, tanggal 4 Juli 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3427 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rechtika Dianita, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Panitera Pengganti,

Ttd./

Rechtika Dianita

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3427 K/Pdt/2024